



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/08.1.402.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

נציגות הבית המשותף מרש' אורי צבי גרינברג /7,0- תל אביב

תובעת

באמצעות ב"כ : א.ד. מתי ניהול בע"מ
ת.ד. 11520 דיזנגוף 79, תל אביב

נגד

לוי אורף-תז

נתבע

באמצעות ב"כ : עו"ד מאיר ברנע
עפרוני 36, ראש העין

פסק דין

1. עניינו של פסק הדין נשוא הליך זה הוא חיוב הנתבע להשתתף בהוצאות ההחזקה והניהול של הבית המשותף ברחוב אורי צבי גרינברג 8-10 בתל אביב, הידוע כגוש 6632 חלקה 470 (להלן: הבית המשותף).
2. הבית המשותף רשום ככזה בספרי המקרקעין, וכולל שני מבנים החולקים לובי משותף, חניון תת קרקעי, רכוש משותף וגינה משותפת. ההליך החל כנגד נתבעים נוספים אשר ניתן כלפיהם פסק דין חלקי. לפיכך נותר להכריע בסכסוך שבין התובעת, נציגות הבית המשותף, לבין הנתבע לוי אורי, שהוא בעל דירה בבית המשותף.
3. לטענת התובעת, לנתבע חוב בסך של 6,270 ₪, בגין חלקו בהוצאות הרכוש המשותף של הבית המשותף, אשר לא שולם למרות דרישות. כן מבקשת התובעת לחייב את הנתבע בסך נוסף של 17,334 ₪ בגין הצטברות חובות נוספים לאחר הגשת התביעה בגין החודשים יולי 2019 עד דצמבר 2020.
4. לטענת הנתבע, החל משנת 2017 החלו ליפול אריחי ציפוי מהקירות החיצוניים של הבית המשותף, תוך שמספר אריחים נפלו לחצר דירתו, וגרמו נזקים לפרגולה ולריהוט שבבעלותו. בנוסף, סתימה שנוצרה בביוב של הבית המשותף גרמה נזקים לרצפת הפרקט בביתו. לטענתו, נציגות הבית המשותף הסכימה עמו שיקזז את שווי הנזקים ממיסי ועד הבית. לטענתו, לאחר שהתחלפו נציגי הנציגות, הנציגים החדשים דרשו ממנו לשלם את מיסי ועד הבית תוך התנערות מההסכמות. לפיכך הנתבע עומד על אכיפת ההסכמות. הנתבע טוען כי השווי הנזקים שנגרמו לביתו עמד על סך של כ-20,000 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/08.1.402.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

5. התובעת אינה כופרת בעצם קיומם של הנזקים שנגרמו לדירת הנתבע כתוצאה מהרכוש המשותף, אולם מתכחשת להסכם הנטען, תוך שטענה כי הנתבע קיבל פיצוי מחברת הביטוח של הבית המשותף, וכי רעייתו של הנתבע, גב' גינת, שימשה, בעת ההסכם הנטען, כאחת מהנציגים בנציגות, ועל כן לא יכול להיות תוקף להסכם כאמור, ולכל היותר דובר על הסכמה עקרונית שלא קיבלה ביטוי בכתב, ומשכך אין לה תוקף. כן טענה התובעת שעל פי דין לא ניתן לקזז חובות נטענים כלפי הנציגות כנגד חוב בגין ניהול ותחזוקה שוטפת של הרכוש המשותף.

ההליך

6. כבר בדיון המקדמי שהתנהל ביום 1.1.20 הצהירה אשת הנתבע, הגב' גינת, שלא קיבלה שקל מחברת הביטוח (עמוד 3 לפרוטוקול הדיון שורות 34-37) וסוכם כי יועברו קבלות בדבר הנזקים על ידי הנתבע לתובעת לצורך ניסיון לפתור את הסכסוך באמצעות הדברות. כן נקבע בהחלטה שהתקבלה בסיום הדיון שככל שיהיה מקום להמשך ניהול ההליך כלפי הנתבע, באפשרותו להגיש תביעה שכנגד.

7. בדיון מקדמי נוסף שהתקיים ביום 26.5.20 עלה כי הנתבע לא הגיש תביעה שכנגד, אולם העביר את הקבלות לנציגות, והנציגות מצדה לא הסכימה לוותר על המשך ההליך, וביקשה לקבוע את התיק לשיבת הוכחות. ביום 11.11.20 התקיימה ישיבת הוכחות ולאחריה נקבע התיק לסיכומים בכתב.

דיון והכרעה

דין טענת הקיזוז

8. ככלל, נקבע בפסיקה כי בעל דירה אינו רשאי לקזז חובות שלטענתו הנציגות חייבת לו כנגד חובותיו לנציגות בגין ניהול הרכוש המשותף, שבהם הוא חייב על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין). זאת לאור סעיף 56(א) לחוק המקרקעין, הקובע במפורש שפרק ה' לחוק המקרקעין, הכולל בין השאר את זכות הקיזוז בין השותפים, לא יחול על השותפים בבית משותף. האיסור על קיזוז כאמור נועד לאפשר את ניהולו התקין והיעיל של הבית המשותף. ר' בעניין זה ע"א 2295/01 (ת"א) **מנחמי בוני מגדלי דוד ר' ג' בע"מ & נציגות הבית המשותף ברא & בוטינסקי 027 רמת גן** (30.6.2002) [פורסם בנבו], וכן עש"א 34810-10-18 (מחוזי תל אביב) **נתנאל רבין & נציגות הבית המשותף ברא רמז 24 תל אביב** (15.4.19) [פורסם בנבו].

9. יחד עם זאת, נציגות הבית המשותף משמשת, על פי סעיף 69 לחוק המקרקעין, מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלו להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות.

10. לפיכך, הנציגות רשאית, במסגרת סמכויותיה האמורות, להגיע להסכמים ולהסדרי תשלום בשם כל בעלי הדירות, עם בעל דירה מסוימת באשר לתשלומים הנוגעים להחזקת הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/08.1.402.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

11. מכאן שיש לבחון האם אכן נתנה הסכמה מחייבת על ידי הנציגות באשר לקיזוז נזקיו של הנתבע כנגד חובו לנציגות.

12. מטעם הנתבע העידה אשתו, שטענה בתצהירה כי לאחר שנגרמו הנזקים לדירתם, קיימה דין ודברים עם חברי הנציגות והוסכם שיקיזו את הנזקים שנגרמו לדירה מתשלום דמי הועד וכי הקיזוז יתחיל להתבצע לאחר סיום תפקידה כחברה בנציגות (סעיף 5 לתצהיר). כן העיד מר לרון, שהיה חבר בנציגות באותה עת, כי אכן הציעו לאשת הנתבע הסדר קיזוז כאמור, כאשר הקיזוז יחושב בהתאם לנזקים או הוצאות ישירים פחות ההחזרים האמורים להתקבל מחברת הביטוח. כן ציין שההצעה האמורה הייתה עקרונית ולא הועלתה על הכתב שכן באותה עת לא היה ידוע עדיין ההיקף המדויק של הנזק ושל ההחזרים האמורים להתקבל מחברת הביטוח (סעיף 6 לתצהיר). מטעם התובעת העידה גב' גלית זבדני, חברת נציגות, שלא היתה חברת נציגות בעת שנוצרו ההסכמות הנטענות, אשר טענה כי שוחחה עם מר לרון ועם מר בשן שהיו חברי נציגות בתקופה הרלוונטית ואלו הכחישו את הטענה שהסכימו לקיזוז וטענו שלא היתה להם סמכות להסכים לכך, וכן טענה שלתובעת ביטוח מבנה בית משותף, ועל פי הידוע לה הנתבע פנה לחברת הביטוח אשר הציעה פיצוי לנתבע, אולם הוא סירב לקבלו. לפיכך לטענתה, היה מקום שהנתבע יגיש תביעה בעניין בערכאה מתאימה, תוך שחברת הביטוח תהא צד להליך (סעיפים 11-15 לתצהירה). מחקירתו הנגדית של מר לרון עלה כי אכן נערכו שיחות עם אשתו של הנתבע לעניין נשיאת הנציגות בנזקים שנגרמו לדירת הנתבע אך לא היתה הבנה ברורה לעניין הסכומים, רק הסכמה עקרונית לקיזוז. מר לרון הבהיר בחקירתו כי אם היו מגיעים להסכם, היו מוציאים הודעה לחברת הניהול שעסקה בגבייה, אולם מכיוון שהיתה הסכמה עקרונית בלבד, לא יצאה הודעה כאמור (עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 11.11.20 שורות 32-50, עמ' 4 שורות 29-23).

13. מעדות אשתו של הנתבע ומר לרון, שהם העדים הרלוונטיים לעניין הטענה שקיים הסכם בין הצדדים, שכן הם שנכחו באותו מעמד, שוכנעתי כי אכן נוצר הסכם בעל פה בין הנציגות לבין אשת הנתבע, עוד בטרם התגבשו הנזקים בפועל, על פיו הנתבע יהיה זכאי לקיזוז את הנזקים הישירים שייגרמו לו כתוצאה מליקויים ברכוש המשותף, לאחר הפחתת החזרים שיקבל מחברת הביטוח, מדמי ועד הבית שעליו לשלם, וזאת עם לאחר פרישת אשתו מהנציגות.

14. אני דוחה את טענת הנציגות שמדובר בהסכמה עקרונית בלבד שלא התגבשו תנאיה ועל כן אינה מחייבת, כפי שיפורט להלן.

15. על פי הפסיקה, כדי שמשא ומתן יבשיל לכדי חוזה מחייב, צריכה להתגבש בין הצדדים גמירות דעת להיקשר בעסקה, ומסויימות, דהיינו, שנכללו בהסכם כל התנאים החיוניים להתקשרות. לעניין היחס בין שתי דרישות אלו, יפים הדברים שנאמרו בע"א 4933/17 **מרדכי גרין (אבגי') & אריה פרידמן** (11.10.10) [פורסם בנבו]:

"לצידה של דרישת גמירות הדעת עומדת דרישת המסויימות. בהתאם לדרישה זו על הצדדים לכלול בחוזה את כל התנאים העיקריים החיוניים להתקשרות. עם השנים רוככה הדרישה בפסיקה – אשר הכירה בחוזה כבעל מסויימות מספקת גם כאשר לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/08.1.402.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

ניתן היה למצוא בו את כל התנאים העיקריים החיוניים להתקשרות, וזאת כאשר פרטים אלו ניתנים להשלמה לפי הוראות שבדין או לפי הנוהג המקובל (ע"א 692/86 בוטקובסקי נ' גת, פ"ד מד(1) 57, 66 (1989)). השלמה כאמור לא תיעשה כאשר בין הצדדים קיימת אי-הסכמה מפורשת או משתמעת לגבי אותם פרטים חסרים (ע"א 3380/97 תמגר חברה לבניה ופיתוח בע"מ נ' גושן, פ"ד נב(4) 673, 682 (1998)). עוד נקבע, כי העדה חזקה על גמירות דעת נתפשת כפיצוי על מסוימות חסרה או פגומה (רע"א 4976/00 בית הפסנתר נ' מור, פ"ד נו(1) 577, 588 (2001)). ההנחה היא שבמידה והצדדים גמרו דעתם להתקשר בחוזה, אין לאפשר לאחד המתקשרים להתחמק ממנו בטענה שחלק מתנאיו אינם מסוימים דיים. למעשה, כיום נהוגה במשפט הישראלי הגישה כי דרישת המסוימות, שהיוותה בעבר אחד משני עמודי התווך שעליו נבנה החוזה, ירדה מגדולתה, ומהווה מעין "כינור שני" לדרישת גמירות הדעת (ראו: ע"א 7193/08 עדני & דוד, [פורסם בנבו] פסקה 9 (18.7.2010) (להלן: "עניין דוד"); ע"א 9247/10 רוזנברג & סבן, [פורסם בנבו] פסקה 14 (24.7.2013); ע"א 9255/11 דניאל & פלונית, [פורסם בנבו] פסקה 19 (11.8.2013)). "

16. בענייננו, אמנם גובה הסכומים שיקוזזו לא היה ידוע בעת שנוצר ההסכם, אבל היתה הבנה בין שני הצדדים, שלמרות שהנציגות היא שחבה בהוצאות תיקון הנזקים שנגרמו לרכוש הנתבע, הנתבע הוא שישלם הוצאות אלו ויהיה רשאי לקזז אותם מדמי ועד הבית. הנתבע אף הסתמך על הסכם זה, והוציא מכיסו כספים לתיקון רכושו, אף שהאחריות לכך היתה מוטלת על הנציגות. שוכנעתי כי אם מר לרון לא היה פורש מהנציגות, היה פועל לקיום הסכמות אלו (בחקירתו הנגדית בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 11.11.20 שורות 44-45 הבהיר מר לרון, בחקירתו הנגדית, במענה לשאלה למה לא כתב את הדברים: "הגענו להסכמה עקרונית שחברי הוועד ישבו עם בעלי הדירה ויגיעו להבנה ברוח הכי טובה ולא להגיע לתביעה משפטית"). אמנם העובדה שהסכומים הסופיים לא היו ידועים בעת שנכרת ההסכם יכולה היתה להביא לחילוקי דעות לגבי היקף הסכומים, אך אין בכך כדי לאיין את עצם קיומו של ההסכם.

17. באשר לנזקים שנגרמו לחצר דירת הנתבע, עקב נפילת אריחים, עלה כי לא היה לנציגות ביטוח אשר כיסה נזקים אלו, ובאשר לנזקי ההצפה, עלה כי חברת הביטוח של הבית המשותף הציעה לפצות את הנתבע בסך של 3,600 ₪, אולם הנתבע סירב לקבל את הסכום האמור, עקב הדרישה לחתימתו שהסכום האמור מהווה סילוק מלא וסופי של דרישותיו בענין, שכן לטענתו לא היה בו כדי לכסות את נזקיו האמיתיים (ר' ת2 וכן חקירתה של הגב' גינת מטעם הנתבע, בעמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 11.11.20 שורות 16-43).

18. מלבד עצם קיומו של ההסכם, שוכנעתי כי העובדה שהגב' גינת, אשתו של הנתבע, היתה חברת נציגות באותה עת, לא גרמה לכך שהופלטה לטובה בעניין זה, שכן אין מחלוקת שאכן נגרמו לנתבע הנזקים האמורים כתוצאה מליקויים ברכוש המשותף, כך שממילא הנציגות (או מבטח מטעמה) אמור לחוב בנזקים כאמור, וכן סוכם כי החוב יקוזז רק לאחר שאשתו של הנתבע תסיים את תפקידה בנציגות. דווקא העובדה שלא הוסכם מהו סכום הקיזוז, תוך שהדבר אמור היה להיבחן על ידי הנציגות לאחר שהגב' גינת כבר לא חברה בה, מצביעה על זהירות מספקת של הנציגות דאז מחד ושל הנתבע ואשתו מאידך למניעת ניגוד עניינים אפשרי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/08.1.402.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

19. הנציגות לא הציגה כל ראיה לכך שהנתבע קיבל סכומים כלשהם מהביטוח, ומקובלת עלי גרסתו כי סירב לקבל סכומים כאמור מחברת הביטוח של הנציגות, שכן לטענתו נזקיו עלו בהרבה על הסכום שהוצע לו, ואשר כלל דרישה לחתום שאין לו התחייבויות נוספות. התנהלותו של הנתבע בהקשר זה סבירה שכן אין כל הגיון בכך שיקבל פחות מהסכום שהוא סבור שמגיע לו, ויחסום את האפשרות לקבל את מלוא הסכום. מכיוון שהנציגות היא שמבוטחת בחברת הביטוח, לא מובן מדוע הנציגות מטילה את האחריות לאי קבלת הסכום על הנתבע, שעה שהיא המבוטחת, ועל כן לא היתה מניעה לכך שהנציגות תפעל לקבלת הכספים, מבלי שהנתבע יצטרך להתחייב שלא יהיו לו טענות נוספות. התנהלותה של הנציגות בהקשר זה אינה הוגנת, שכן ציפייתה היא שהנתבע הוא שיזום תביעה בעניין, דבר הכרוך בהוצאות, על אף שאין מחלוקת שעליה לשלם לו בגין נזקיו.

20. לאור האמור, יש לבחון מהם הסכומים שרשאי היה הנתבע לקזז מתוך סכום חובו לנציגות. הנתבע הוכיח כי נגרמו לו נזקים ישירים בגין הפגיעה בפרגולה בשל נפילת אריחים בסך של 5,600 ₪ על פי חשבונית שצורפה לתצהירה של הגב' גינת. כן הוכח כי גם לשיטת השמאי מטעם חברת הביטוח שמבטחת את הנציגות, נזקי ההצפה והצורך בהחלפת חלק מהפרקט בדירת הנתבע, הנו בסכום של 3,600 ₪ (ר' 2ת). הסכומים האמורים בוודאי נכללים במונח "נזקים ישירים", שבמסגרת ההסכם הוסכם שהנתבע יקזז מחובו לנציגות. כמו כן, כאמור, הנתבע לא קיבל כל סכום מחברת הביטוח, ועל כן אין מקום להפחית סכום כלשהו כסכום ששולם על ידי חברת הביטוח (מבלי לגרוע מזכותה של הנציגות לדרוש מחברת הביטוח סכומים כאמור). מכיוון שצירוף הסכומים האמור עולה על סכום התביעה, איני מוצאת מקום לדון ביתר טענות הנתבע לעניין חוב הנציגות כלפיו. לנתבע נתנה הזדמנות להגיש תביעה שכנגד כנגד הנציגות, כאמור לעיל, שאם היתה מוגשת, ניתן היה לברר במסגרתה את כל סכומי החוב להם טען הנתבע. אולם הנתבע בחר שלא לעשות זאת, ועל כן די בכך שנמצא כי חלק מהסכומים להם טוען הנתבע אכן כלולים בהסכם האמור.

21. בהקשר זה גם טענת התובעת שהנתבע היה רשאי לטעון לנזקיו רק בהליך בפני ערכאה אחרת שחברת הביטוח תהא צד לו, דינה דחייה, שכן נזקיו הנטענים נגרמו מרכוש שבאחריות התובעת, וככל שברצונה להפעיל את חברת הביטוח, היא רשאית לעשות זאת, אך זכותה זו אינה יכולה להגביל את הנתבע לדרוש את זכויותיו.

22. לאור האמור, משמצאתי שלנתבע זכות לקזז נזקים ישירים העולים על סכום התביעה, התביעה נדחית. בנסיבות אלו, שבהן עדיין נותרו מחלוקות לעניין יתרת חובו של הנתבע, וזכותו לקזז סכומים נוספים מחוב זה, איני מוצאת מקום להיענות לבקשת התובעת להוסיף לסכום התביעה סכומים שהצטברו לחובתו של הנתבע לאחר הגשת התביעה.

23. סוף דבר, התביעה נדחית. התובעת תשא בהוצאות הנתבע בשל ניהול ההליך, בהתחשב בסכום התביעה, ובהליכים הדיוניים שנדרשו, בסך של 2,000 ₪.

ניתן היום, 10 אוגוסט 2021, ב' אלול תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/08.1/402.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

תל אביב יפו